

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3859/2534

ธนาคาร แหลม ทอง จำกัด
นาย วิทยา เหล่าเศรษฐกุล
เจ้าหนี้
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ บีซีซี จำกัด

โจทก์
จำเลย
จำเลย
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 249

ข้อที่ลูกหนี้ฎีกาโต้เถียงว่าสัญญาขายลดเช็คที่บริษัทพ. ทำไว้กับเจ้าหนี้ลูกหนี้ได้ปฏิเสธแล้วนั้น เป็นการฎีกาที่ไม่ตรงต่อข้อเท็จจริง เพราะในชั้นที่เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ ลูกหนี้ โต้แย้งเพียงว่าผู้สั่งจ่าย และผู้สลับหลังเช็คที่นำมาขายลดแก่ เจ้าหนี้ไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท พ. หาได้โต้แย้งหรือปฏิเสธว่าบริษัท พ. ไม่ได้ทำสัญญาขายลดเช็คหรือไม่ได้นำเช็คมาขายลดให้แก่เจ้าหนี้ไม่ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าบริษัท พ. ได้ทำสัญญาขายลดเช็คและได้นำเช็คมาขายลดให้แก่เจ้าหนี้จริงเจ้าหนี้หาจำต้องสืบพยานในข้อนี้ไม่ และเมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็น ยุติแล้วดังกล่าว ข้อที่ลูกหนี้ฎีกาว่าภาระการพิสูจน์เพื่อแสดง ถึงความไม่สมบูรณ์ของสัญญาขายลดเช็คตกอยู่แก่ฝ่ายเจ้าหนี้นั้น จึงเป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดี อันควรได้รับการวินิจฉัย ตามป.วิ.พ.มาตรา 249.

คดีนี้สืบเนื่องมาจากลูกหนี้ (จำเลย) ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เจ้าหนี้รายที่ 8 ยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันเป็นเงิน 5,128,463.05 บาท จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ให้บรรดาเจ้าหนี้และลูกหนี้ตรวจคำขอรับชำระหนี้แล้วปรากฏว่า ลูกหนี้โต้แย้งคำขอรับชำระหนี้รายนี้บางส่วนว่าเป็นหนี้ที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากลายมือชื่อผู้ส่งจ่ายในเช็คที่บริษัท พี.ที.ไอ. จำกัด นำไปขายลดให้กับเจ้าหนี้ไม่ใช่ลายมือชื่อของกรรมการบริษัท พี.ที.ไอ. จำกัด ลายมือชื่อผู้สกล้างในเช็คดังกล่าวก็ไม่สมบูรณ์เช่นเดียวกัน ขอให้ยกคำขอรับชำระหนี้ส่วนนั้นเสีย

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทำการสอบสวนแล้ว พังข้อเท็จจริงว่าบริษัท พี.ที.ไอ. จำกัด ได้ทำสัญญาขายลดเช็คไว้กับเจ้าหนี้โดยมีลูกหนี้กับพวกเข้าทำสัญญาค้ำประกันโดยยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมในวงเงิน 7,000,000 บาท บริษัท พี.ที.ไอ. จำกัด ได้ขายลดเช็คให้เจ้าหนี้ และเป็นหนี้เจ้าหนี้ตามสัญญาขายลดเช็ค รวมทั้งดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 20 ต่อปี ถึงวันที่บริษัท พี.ที.ไอ. จำกัด ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ในคดีล้มละลายหมายเลขแดงที่ 346/2528 ของศาลชั้นต้นเป็นเงิน 4,224,935.53 บาท กับดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 20 ต่อปี จากต้นเงิน 3,821,061 บาท นับถัดจากวันที่บริษัท พี.ที.ไอ. จำกัด ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ถึงวันที่ลูกหนี้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเป็นเงิน 850,055.21 บาท รวมที่ลูกหนี้ต้องรับผิด 5,074,990.74 บาท ซึ่งเป็นหนี้ที่ไม่ต้องห้ามมิให้ขอรับชำระ จึงเสนอความเห็นต่อศาลชั้นต้นว่า สมควรให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้จำนวน 5,074,990.74 บาท จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ตามมาตรา 130(8) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 โดยมีเงื่อนไขว่า หากเจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของบริษัท พี.ที.ไอ. จำกัด ลูกหนี้ (จำเลย) ในคดีล้มละลายหมายเลขแดงที่ 346/2528 ของศาลชั้นต้นและหรือจากนายฤกษ์ชัย โกมลเกษรวัช และหรือนายชวน คุณมิตร์ และหรือนายนรินทร์ ศรีเฉลิมพลนาว่า ผู้ค้ำประกันร่วมแล้วเพียงใด ก็ให้สิทธิที่จะได้รับชำระหนี้ในคดีนี้ลดลงเพียงนั้น ส่วนที่ขอเกินมาให้ยกเสีย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ตามความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ลูกหนี้อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ลูกหนี้ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงได้ความว่า ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์วินิจฉัยต้องกันว่า บริษัท พี.ที.ไอ. จำกัด ได้ทำสัญญาขายลดเช็คไว้กับเจ้าหนี้ โดยมีลูกหนี้เข้าทำสัญญาค้ำประกันการชำระหนี้ตามสัญญาดังกล่าว โดยยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม ต่อมาบริษัท พี.ที.ไอ. จำกัด ตกเป็นหนี้เจ้าหนี้ตามสัญญาขายลดเช็คดังกล่าวนับถึงวันที่ลูกหนี้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 5,074,990.74 บาท และเจ้าหนี้ยังไม่ได้รับชำระลูกหนี้จึงต้องรับผิดชอบเจ้าหนี้ ดังปรากฏตามสัญญาค้ำประกันเอกสารหมายเลข จ.3 ถึง จ.5 ลูกหนี้ฎีกาโต้เถียงว่า สัญญาขายลดเช็คที่บริษัท พี.ที.ไอ. จำกัด ทำไว้กับเจ้าหนี้ นั้น ลูกหนี้ได้ปฏิเสธแล้วเจ้าหนี้จึงต้องนำสืบ เมื่อไม่นำสืบย่อมใช้บังคับไม่ได้ กับฎีกาด้วยว่า สัญญาดังกล่าวอยู่ในความครอบครองของเจ้าหนี้ ทั้งพยานบุคคลก็อยู่กับเจ้าหนี้ ภาระการพิสูจน์เกี่ยวกับสัญญาดังกล่าวจึงตกอยู่แก่ฝ่ายเจ้าหนี้ เมื่อไม่พิสูจน์ ศาลควรพิพากษายกหนี้ส่วนนี้เสีย พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ข้อที่ลูกหนี้ฎีกาโต้เถียงว่าสัญญาขายลดเช็คที่บริษัท พี.ที.ไอ. จำกัด ทำไว้กับเจ้าหนี้ ลูกหนี้ได้ปฏิเสธแล้วนั้น เป็นการฎีกาที่ไม่ตรงต่อข้อเท็จจริง เพราะที่จริงแล้วในชั้นที่เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ ลูกหนี้ได้แย้งเพียงว่าผู้ส่งจ่ายและผู้สลักหลังเช็คที่นำมาขายลดแก่เจ้าหนี้ไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท พี.ที.ไอ. จำกัด หาได้โต้แย้งหรือปฏิเสธว่าบริษัท พี.ที.ไอ. จำกัด ไม่ได้ทำสัญญาขายลดเช็ค หรือไม่ได้นำเช็คมาขายลดให้กับเจ้าหนี้ไม่ ข้อเท็จจริงจึงเป็นอันฟังได้ว่า บริษัท พี.ที.ไอ. จำกัด ได้ทำสัญญา

ขายลดเช็ค และได้นำเช็คมาขายลดให้กับเจ้าหนี้จริง เจ้าหนี้หาจำต้องสืบพยานในข้อ
นี้ไม่ส่วนข้อที่ลูกหนี้ฎีกาว่า ภาระการพิสูจน์เพื่อแสดงถึงความไม่สมบูรณ์ของสัญญา
ขายลดเช็คตกอยู่แก่ฝ่ายเจ้าหนี้ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติแล้วว่า บริษัท
พี.ที.ไอ. จำกัด ได้ทำสัญญาขายลดเช็คและได้นำเช็คมาขายลดให้กับเจ้าหนี้จริง ซึ่ง
เจ้าหนี้ไม่จำต้องสืบพยานในข้อนี้แล้ว ข้อฎีกาของลูกหนี้เกี่ยวกับการพิสูจน์ใน
เรื่องนี้ จึงเป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดี ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ศาลอุทธรณ์
พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของลูกหนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(สวิน อักษรายุธ-จรัส อุดมวรชาติ-สมชัย ศิริบุตร)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>